

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1007

29 de enero de 2026

Presentado por el señor *Toledo López (Por Petición)*

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Asuntos Municipales

LEY

Para añadir un inciso (i) al Artículo 2.003 del Capítulo II de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a fin de incluir la Oficina de Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe entre las unidades administrativas de la estructura básica organizacional de cada municipio, con el propósito de fortalecer la cooperación y coordinación entre el gobierno municipal y estas entidades para promover el bienestar y desarrollo económico de nuestras comunidades, crear conciencia social, fomentar el desarrollo de valores y la sana convivencia social; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La valiosa aportación de las organizaciones comunitarias, sin fines de lucro y de base de fe en favor de la gestión gubernamental ante su deber de atender las necesidades básicas de los ciudadanos ha sido ampliamente reconocida por las autoridades, tanto a nivel estatal como federal. Por ello, se consideran piedra angular en nuestra sociedad para promover el bienestar social y económico de las personas más necesitadas. Por la importancia de la labor que realizan estas entidades, nuestro ordenamiento jurídico autoriza al Gobierno de Puerto Rico, a asignarles fondos para proveer asistencia social y económica a personas que cualifiquen bajo las mismas condiciones requeridas para solicitarlas directamente al Gobierno. De igual manera, el Gobierno y sus agencias e instrumentalidades, están autorizados a contratar con las organizaciones comunitarias,

organizaciones con o sin fines de lucro, y organizaciones de base de fe para proveer servicios a personas y comunidades necesitadas.

El Tercer Sector engloba un componente de organizaciones sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales, asociaciones o entidades religiosas que tradicionalmente son conocidas por su gesta en favor de las necesidades colectivas e individuales de la sociedad. Estas típicamente operan de manera autónoma y se sostienen mediante donaciones y personal voluntario. Sin embargo, en muchas ocasiones colaboran con entidades gubernamentales para realizar actividades sociales en beneficio de sectores vulnerables y necesidades comunitarias.

Para facilitar la mutua cooperación entre este sector y el Gobierno, se dispuso mediante la Ley 5-2011 que todas las agencias gubernamentales contarán con una persona que sirva de enlace para grupos comunitarios y de base de fe. De esta manera se persigue promover el desarrollo de programas de servicios a personas sin hogar, con problemas de salud mental, adicción a sustancias controladas, y a víctimas de maltrato, entre otras. Como complemento a dicha Ley, se creó la Oficina del Gobernador para las Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe mediante la Orden Ejecutiva 2009-012, con la responsabilidad de ofrecer apoyo y asistir a los integrantes del “tercer sector” en el desarrollo de destrezas gerenciales, de planificación, de obtención de fondos y liderazgo. La Oficina continúa ejerciendo activamente sus funciones, y recientemente la Gobernadora de Puerto Rico reafirmó su respaldo con la firma de las Órdenes Ejecutivas 2025-019 y 2025-020, para crear la Oficina del Tercer Sector y Organizaciones Comunitarias, y otra de Base de Fe, respectivamente, ambas adscritas a La Fortaleza.

De otra parte, en reconocimiento de que los municipios son el ente más cercano a la ciudadanía en general, y que mediante el esfuerzo colaborativo y continuo entre los municipios y las organizaciones de iniciativas comunitarias y de base de fe, se ha logrado atender adecuadamente las necesidades de los sectores comunitarios más necesitados de nuestra sociedad, la derogada Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, incluía como parte de la estructura

organizacional de cada municipio una Oficina Municipal de Iniciativa Comunitaria y de Base de Fe. Por años, esta Oficina fungió como un enlace efectivo con las entidades del tercer sector, respondiendo certeramente a las necesidades de los ciudadanos y mejorando la gestión gubernamental en la prestación de servicios, gracias a la mutua colaboración. No obstante, la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, no incluyó la Oficina Municipal de Iniciativa Comunitaria y de Base de Fe. Del análisis de la medida legislativa que eventualmente se convirtió en la Ley 107-2020, observamos que no surgió razón alguna para la eliminación de la aludida Oficina.

En consideración a la importancia que reviste la aportación y colaboración del “tercer sector” con las administraciones municipales en la meta de asegurar la efectividad de la gestión gubernamental, y en la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar el Artículo 2.003 de la Ley Núm. 107-2020, para restablecer la Oficina Municipal de Iniciativa Comunitaria y de Base de Fe en la estructura administrativa municipal.

Finalmente, por razón de la diversidad de las condiciones fiscales de los municipios, la legislación provee para que aquellos municipios que no cuenten con los fondos necesarios para la consecución de lo aquí dispuesto tengan la flexibilidad de modificar o adaptar la estructura administrativa básica de acuerdo con sus circunstancias particulares.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2.003 del Capítulo II de la Ley 107-2020, según
2 enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, para que se lea como
3 sigue:

4 “Capítulo II – Organización Administrativa Municipal

5 Artículo 2.003 — Rama Ejecutiva Municipal

La organización administrativa de la Rama Ejecutiva de cada municipio responderá a una estructura que le permita atender las funciones y actividades de su competencia, según las necesidades de sus habitantes, la importancia de los servicios públicos a prestarse y la capacidad fiscal del municipio.

Sujeto a lo antes dispuesto, como regla general, todo municipio tendrá las siguientes unidades administrativas como parte de su estructura organizacional:

- (a) Oficina del Alcalde
- (b) Secretaría Municipal
- (c) Oficina de Finanzas Municipales
- (d) Departamento de Transportación y Obras Públicas
- (e) Oficina de Administración de Recursos Humanos
- (f) Auditoría Interna
- (g) Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
- (h) Oficina de Presupuesto
- (i) Oficina de Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe.

Lo anterior se considerará la estructura administrativa mínima y los Alcaldes están facultados para modificarla o adaptarla de acuerdo con las circunstancias particulares de su municipio, eliminar o consolidar unidades administrativas, o crear las unidades administrativas adicionales que entiendan necesarias mediante ordenanza, con excepción de la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Presupuesto las cuales no podrán ser suprimidas.

1 La organización administrativa de cada municipio, así como las demás funciones
2 especificadas que se asignen a las distintas unidades administrativas y su coordinación,
3 serán reguladas mediante sus respectivos reglamentos orgánicos y funcionales,
4 aprobados por la Legislatura Municipal, excepto para la Oficina Municipal para el
5 Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMMEAD).

6 En cuanto a esta última, el Director de la Oficina Municipal para el Manejo de
7 Emergencias y Administración de Desastres organizará y administrará dicha unidad de
8 acuerdo con las directrices del Comisionado del Negociado para el Manejo de
9 Emergencia y Administración de Desastres, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
10 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública
11 de Puerto Rico”. Sin embargo, se confiere al Alcalde la facultad de hacer aquellos cambios
12 de recursos humanos que estime necesarios o convenientes dentro de la Oficina
13 Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

14 La Oficina de Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe deberá promover el
15 desarrollo de programas de servicios a las personas que enfrentan situaciones de
16 precariedad en la sociedad, como lo son las personas sin hogar, de escasos recursos,
17 adultos mayores, poblaciones afectadas por trastornos mentales o trastornos relacionados
18 con el uso de sustancias, incluyendo el alcoholismo, víctimas de maltrato, entre otras
19 situaciones que puedan afectar su seguridad o su estabilidad física o emocional. Además,
20 tendrá la función de fortalecer la cooperación y coordinación entre el gobierno municipal
21 y estas entidades para promover el bienestar social y económico en favor de las personas
22 y las comunidades más necesitadas, tanto en el ámbito económico como en su desarrollo
23 humano y espiritual, crear conciencia social, y fomentar el desarrollo de valores y la sana

convivencia social. Las funciones de la Oficina de Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe podrán desempeñarse a través de acuerdos de servicio con personal voluntario.

Los municipios se podrán constituir en un consorcio o entrar en un acuerdo para llevar a cabo las funciones inherentes a las unidades administrativas requeridas en este Artículo, o cualquiera otra no señalada específicamente en este Código, a excepción de la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Presupuesto.”

Sección 2.- Separabilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta que así hubiere sido declarada inconstitucional. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.

Sección 3.- Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Yo, **Jenniffer Martínez Heyer**, Secretaria del Senado de Puerto Rico, **CERTIFICO** que el presente documento es copia fiel y exacta del Texto Aprobado en Votación Final del **P. del S. 1007**, en el Capitolio, el día **25 de junio de 2026**.

Secretaria